

1522663-97.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... mas negou agressão. Afirmou não ter praticado roubo e disse já ter sido acusado por roubos, mas que sempre fora absolvido.

A versão exculpante/minorante apresentada pelos acusados em juízo (já que silentes na fase inquisitorial) quanto às causas de aumento dos crimes de roubo e do crime do art. 308 do CP (ou eventual participação de menor importância) restaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522663-97.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522663-97.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2273908/2019 - 34º D.P. MORUMBI, 7503501 - 34º D.P. MORUMBI, 3578/19/338 - 34º D.P. MORUMBI, 3579/19/338 - 34º D.P. MORUMBI, 3580/19/338 - 34º D.P. MORUMBI, 2273908 - 34º D.P. MORUMBI, 3578/19/338 - 34º D.P. MORUMBI, 3579/19/338 - 34º D.P. MORUMBI, 3580/19/338 - 34º D.P. MORUMBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAERCIO FRANCELINO ALMEIDA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

LAERCIO FRANCELINO ALMEIDA e CESAR LUIZ DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e, ainda, CESAR LUIZ DA SILVA como incurso no artigo 308 do Código Penal, ao final, somado pelo cômputo material (art. 69, CP), porque, segundo a acusação, no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 16h10, na Rodovia Raposo Tavares, nesta Comarca, os réus e outros dois indivíduos

não identificados, todos agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para si e para outrem, uma caminhonete Iveco/Daily, placas END 7930/Itaquaquecetuba e a sua carga com 170 caixas de cigarro da marca Egipt (nacional), mediante violência e grave ameaça exercida por meio de vários tapas no rosto e o emprego de arma de fogo contra D. S. A., objetos pertencentes à empresa R & G Tabacaria Ltda. Ainda, segundo a denúncia, CESAR LUIZ DA SILVA, no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 16h10, na Rua Dom Henrique Mourão, 85 - Butantã, nesta Comarca, o réu CESAR usou como própria a Carteira Nacional de Habilitação em nome de Julio Cesar Lopes de Oliveira.

A denúncia foi recebida em 7 de outubro de 2019 (fls. 97/98).

Os réus foram citados, tendo sido apresentadas resposta à acusação (fls. 145/146 e 163/164).

Confirmado o recebimento da peça acusatória, com designação de audiência.

Em decisão de 30 de março de 2020, foi revogada a prisão cautelar dos acusados (fls. 234).

Em audiência realizada em 7 de fevereiro de 2022, foi decretada a prisão preventiva do corréu LAÉRCIO para a garantia da ordem pública e necessidade da regular instrução criminal diante das notícias no sentido de que o acusado teria ameaçado à vítima às vésperas da audiência (fls. 305/309).

Durante a instrução, foram ouvidas vítima e testemunhas. Ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A Defesa do corréu CÉSAR requereu o afastamento das causas de aumento de pena, a fixação de regime semiaberto e eventual recurso em liberdade (fls. 461/468). Por fim, a Defesa do corréu LAÉRCIO pleiteou a parcial procedência da ação penal, com afastamento das causas de aumento, o reconhecimento da confissão e demais benefícios legais (fls. 472/478).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente, impondo-se a condenação dos réus pela prática dos crimes que lhes foram imputados pela denúncia.

A materialidade vem demonstrada pelos boletins de ocorrência (inclusive o complementar de fls. 20/23), auto de exibição e apreensão (fls. 25) e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a vítima D. S. A., observadas as formalidades legais, reconheceu, sem sombra de dúvidas, os acusados como autores do crime de roubo (gravação anexa).

Confirmou que eram três os assaltantes e que havia uma arma de fogo, mas a Polícia somente prendeu dois dos assaltantes. O roubo ocorreu por volta das 10h30min, mas a prisão só aconteceu umas 15h. Levaram o caminhão e a carga de cigarro. No veículo, havia dois rapazes. Pararam na sua frente e um deles lhe apontou arma. Foi obrigado a seguir o carro e descarregar a carga. Reconheceu dois dos assaltantes no DP. A carga subtraída foi recuperada no mesmo dia. Um dos réus foi até a casa de seu irmão, para proferir ameaça e oferecer dinheiro para que não comparecesse à audiência. Relatou que, na época dos fatos, morava com seu irmão e havia fornecido o endereço dele no DP. Disse que LAÉRCIO teria ido umas três vezes na casa de seu irmão, junto com parentes para ameaçá-lo. No domingo antes da última audiência que ocorreu dia. Quando do roubo, relatou que sofreu constantes ameaças, foi agredido e ficou bastante machucado. Apanhou no rosto. Quando de sua libertação, engatilharam a arma e mandaram andar sem olhar para trás. Foi solto por volta do meio dia.

Wellington Pessoa Rodrigues foi ouvido como testemunha do juízo e confirmou o relato prestado pela vítima, inclusive no tocante às ameaças que lhe foram feitas por Laércio para que o ofendido não prestasse depoimento em juízo.

A testemunha Antônio Vitor dos Santos Catarino, policial militar, relatou, em juízo, ter abordado um caminhão em cujo interior havia cigarros. Foram abordados dois indivíduos que confessaram a participação no roubo ocorrido naquela manhã.

CÉSAR lhe apresentou uma CNH falsa, de outra pessoa. A abordagem foi no período da tarde, mas o roubo havia sido praticado de manhã. Havia relato de outros envolvidos, mas não foram identificados.

No mesmo sentido, foi o relato de Horácio Saavedra Yanez Neto, também policial militar.

Interrogado, em juízo, CÉSAR disse que foi preso quando dirigia o caminhão subtraído (Renault Master). Antes, dirigia a Eco Sport que levou os comparsas até o local do crime. Disse que já foi processado anteriormente por roubo. Negou que tivesse apresentado identidade de outra pessoa. O documento estava no porta luva do carro. Afirmou que LAÉRCIO estava próximo e também foi preso.

Em interrogatório judicial, LAÉRCIO confessou apenas parte de sua participação.

Afirmou que passava por dificuldade financeira e um rapaz lhe teria pedido que fosse pegar essa carga. Disse que houve transferência da carga de um caminhão para outro mas negou agressão. Afirmou não ter praticado roubo e disse já ter sido acusado por roubos, mas que sempre fora absolvido.

A versão exculpante/minorante apresentada pelos acusados em juízo (já que silentes na fase inquisitorial) quanto às causas de aumento dos crimes de roubo e do crime do art. 308 do CP (ou eventual participação de menor importância) restaram completamente isoladas nos autos, impondo-se a condenação nos exatos termos da denúncia.

As alegações dos réus no sentido de que não teriam ameaçado ou batido na vítima não os exime de responsabilidade penal, eis que foram as pessoas que se dirigiram ao local do crime, transportaram a respectiva carga e estavam com os comparsas no mesmo ambiente e local, cientes da empreitada delituosa, sendo certo que, nos termos do art. 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

No contexto probatório apresentado, os elementos de prova, especialmente o relato da vítima e os depoimentos uníssomos dos policiais militares evidenciam a responsabilidade criminal dos acusados quanto à prática dos delitos imputados pela denúncia.

Ademais, o tempo em que a vítima permaneceu sob o jugo dos criminosos, na hipótese dos autos, excede o interregno necessário à subtração dos bens, sendo de rigor a aplicação da majorante do inciso V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Comprovadas, ainda, a incidência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes, que dividiram as tarefas com maior chance de êxito na empreitada delituosa e quanto ao emprego de arma de fogo, nos termos dos depoimentos seguros das vítimas. Quanto a esse aspecto, consigno que mesmo que a arma de fogo não tenha sido apreendida, a efetiva apreensão desta é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra das vítimas. Nesse sentido, prevalece a jurisprudência do STJ:

"EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art.156 do CPP." (AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018) "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena." (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

Comprovadas, assim, a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a condenação dos acusados pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Passo à fixação das reprimendas, em consonância com o sistema trifásico.

Verifica-se que LAÉRCIO tem maus antecedentes (proc. 0107153- 88.2013.8.26.0050, 0088462- 89.2014.8.26.0050 e 0051274-28.2015.8.26.0050). Necessária a exasperação da pena-base, considerando o alto grau de reprovabilidade da conduta dos réus que praticaram crimes patrimoniais violentos, agredindo a vítima que até hoje tem dificuldades de exercer o emprego que tinha por conta do ocorrido. Portanto, a pena-base é fixada em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, uma vez que a confissão in casu fora apenas parcial e buscava configurar suposta (e inexistente) participação de menor importância, afastar as causas de aumento de pena, a reprimenda intermediária permanece no mesmo patamar.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes, à restrição de liberdade da vítima (§ 2º, incisos II e V, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as graves circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto todas as majorantes revelaram-se concretamente relevantes, determinantes e imprescindíveis para a execução dos delitos. Assim, aumento a pena em 2/5 pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade da vítima (por tempo superior ao necessário à realização das subtrações), fixando-a em 7 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, perfazendo a pena em 11 anos 8 meses de reclusão, além de 26 dias-multa, para o crime de roubo, circunstanciado.

Em relação à CÉSAR, verifica-se que é portador de maus antecedentes em virtude de condenação nos processos 0101503-31.2011.8.26.0050 e 0000004-93.1995.8.26.0137.

Considerando os fundamentos acima expostos no tocante ao alto grau de reprovabilidade da conduta (culpabilidade), circunstâncias e consequências do crime, a pena-base é fixada em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda e terceira fases, consoante já exposto acima a pena final para o crime de roubo fica estabelecida em 11 anos e 8 meses de reclusão, além de 26 dias-multa, para o crime de roubo.

Quanto ao crime de falsa identidade, fica aplicada a pena de 6 meses de detenção e 15 dias multa.

Para fins de unificação de pena, considerando roubo e a falsa identidade, a pena final fica fixada para o corréu CÉSAR fica em 11 anos e 8 meses de reclusão, 26 dias-multa, no piso mínimo legal, além de 6 meses de detenção e 15 dias multa.

Para o crime de roubo, fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime cometido (crime hediondo). Para o crime de falsa identidade fica estabelecido o regime inicial semiaberto.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, ante a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão penal para CONDENAR: (i) LAÉRCIO FRANCELENO ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 11 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 26 dias-multa, no piso mínimo legal e (ii) CÉSAR LUIZ DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, e no artigo 308, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 11 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, 41 dias-multa, no piso mínimo legal, além de 6 meses de detenção a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Mantenho, à luz das peculiaridades do caso concreto, a prisão preventiva do corréu LAÉRCIO, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, eis que os crimes praticados se revestiram de alta reprovabilidade, periculosidade e ousadia criminosa e em especial diante das ameaças direcionadas contra a vítima para que

esta não prestasse depoimento em juízo e pudesse colaborar para a elucidação dos fatos e efetiva aplicação da lei penal, tendo em vista condenação ora prolatada. Por parte do corréu CÉSAR, ausentes motivos para decretação de sua custódia cautelar no momento, faculto-lhe eventual recurso, em liberdade, voltado contra a presente sentença.

Encaminhe-se cópia da presente sentença à vítima.

Custas na forma da lei.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória, recomendando-se LAÉRCIO junto ao cárcere em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, oficiando-se ao TRE e IIRGD.

Por fim, quanto a eventual crime de coação no curso do processo praticado por LAÉRCIO, em observância ao princípio acusatório, fica autorizada a extração de cópias, pelo MP, para instruir requisição destinada à apuração de referido crime. P.I.C.

São Paulo, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA